Bekanntmachung

der Gemeinde Aldersbach
über den Billigungsbeschluss sowie Beschluss über die frühzeitige Bürgerbeteiligung und frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

für den Bebauungsplan
mit integriertem Grünordnungsplan
“Schwaig X”

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.08.2024 den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Schwaig X“ mit integriertem Grünordnungsplan gebilligt und die frühzeitige Bürgerbeteiligung sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung können somit aufgezeigt werden.

Der Geltungsbereich mit einer Fläche von ca. 3,46 ha umfasst die Grundstücke Flur-Nrn. 312, 312/4, 312/8 und 312/9 je der Gemarkung Aldersbach und ist begrenzt

- im Westen durch landwirtschaftliche Flächen.
- im Norden durch die Staatsstraße 2083 und bestehender Bebauung.
- im Osten durch die Abt-Zanker-Str. sowie bestehender Bebauung.
- im Süden durch das Baugebiet „Schwaig IV“.

Der Vorentwurf in der Fassung vom 07.08.2024 - ausgearbeitet vom Architekturbüro Arc Architekten Partnerschaft mbB aus Hirschbach - liegt in der Zeit vom

22. November 2024 bis einschließlich 23. Dezember 2024

während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich zu jedermanns Einsicht aus und kann im Rathaus Aldersbach, Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach, Zimmer-Nr. 204, 2. Stock eingesehen werden.

Während dieser Frist kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten.

Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit nicht von Bedeutung ist.

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach BauGB aufgestellt.

Die Unterlagen können außerdem auf der Internetseite der Gemeinde Aldersbach (www.aldersbach.de, Bauen & Wirtschaft, Bauleitplanung, aktuelle Bekanntmachungen) eingesehen werden.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie die Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren" das ebenfalls öffentlich ausliegt und dieser Bekanntmachung als Anlage 1 angefügt ist.

Aldersbach, den 14.11.2024
Gemeinde Aldersbach

Siegel

Harald Mayrhofer
1. Bürgermeister

angeheftet am: 14.11.2024 abgenommen am: 30.12.2024	Aldersbach/ Walchsing/ Kriestorf/ Uttigkofen/ Haidenburg/ Pörndorf/ Seier

Anlage 1

Datenschutzrechtliche Informationspflicht im Bauleitplanverfahren nach Art. 13 und 14 DSGVO

1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher:	Gemeinde Aldersbach
Anschrift:	Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach
E-Mail-Adresse:	info@aldersbach.de
Telefonnummer:	08543 9610-0

1.2 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher:	Feldl Reiner
Anschrift:	Klosterplatz 1, 94501 Aldersbach
E-Mail-Adresse:	feldl@aldersbach.de
Telefonnummer:	08543 9610-22

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde zum Zwecke der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und insbesondere zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens der Gemeinde Aldersbach zur Aufstellung des Bebauungsplanes Schwaig X.

Im Rahmen dessen sind das Planerfordernis und die Auswirkung der Planung zu ermitteln und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 3, 6 u. 7 BauGB). Dazu erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange notwendig ist.

Die Erhebung erfolgt unter anderem durch die Gemeindeverwaltung oder im Auftrag der Gemeindeverwaltung durch Dritte, durch eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden im Rahmen der gesetzlich geforderten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen (§§ 3 – 4c BauGB).

Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des Abwägungsergebnisses nachzukommen.

Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i. V. m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG sowie dem anzuwendenden Fachgesetz (BauGB).

3. Arten personenbezogener Daten

Folgende Daten werden verarbeitet:

- Vorname, Nachname, Adresse und sonstige Kontaktdaten
- Daten, die städtebaulich und bodenrechtlich relevant sind
- Daten, die im Rahmen von Stellungnahmen abgegeben wurden (sog. aufgedrängte Daten)

4. Empfänger

Personenbezogene Daten werden folgenden Personen übermittelt:

- Stadt-/Marktgemeinde-/Gemeinderat und den Ortsteilräten zur Beratung und Entscheidung über die Abwägung
- Höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung von Rechtsmängeln
- Gerichten zur Überprüfung der Wirksamkeit der Bauleitpläne
- Dritten, die in die Durchführung des Verfahrens im Auftrag der Gemeinde eingebunden sind

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Denn auch nach Ablauf der Fristen für die Erhebung einer Normenkontrollklage kann ein Bauleitplan Gegenstand einer gerichtlichen Inzidentprüfung sein. Sonstige Unterlagen werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen bzw. für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

6. Betroffenenrechte

Gegen den Verantwortlichen bestehen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Des Weiteren kann Widerspruch gegen die Datenverarbeitung eingelegt werden (Art. 21 DSGVO). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 Satz 2 DSGVO).

Die vorgenannten Rechte bestehen nur nach den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und können auch durch spezielle Regelungen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein.

Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht ferner das Recht, auf Beschwerde bei der Aussichtsbehörde nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO. Dies ist für die Gemeinde Aldersbach der Bayrische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 München, poststelle@datenschutz-bayern.de